

1° JUZGADO CIVIL - SEDE ANEXO

EXPEDIENTE : 00767-2019-0-1201-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : JEAN AGURTO MORENO
ESPECIALISTA : CLARA COLQUI QUIÑONEZ
POR DEFINIR : LAUREANO MAURICIO, JOSE BERNARDO
PERITO : SIU TRUJILLO, GUILLERMO
DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL
TERCERO : CAJA DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO SA
DEMANDADO : GASBARRI, ADRIANO
CAZZANIGA, ALESSIA
DEMANDANTE : COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN
FRANCISCO LTDA N° 289.

RESOLUCION NÚMERO: 39

Huánuco, veintiséis de mayo
del dos mil veintiséis. -

AUTOS Y VISTOS: Atendiendo a lo solicitado por la
ejecutante se procede a emitir el siguiente pronunciamiento, **Y; CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Conforme lo dispone el primer párrafo del artículo 731° del Código
Procesal Civil, modificado por Ley N° 30229 “*Aprobada la tasación o siendo innecesaria
esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se
efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de
ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre
la materia*”; y siendo el estado del proceso el de ejecución forzada, corresponde
continuar con los actos de ejecución, esto es el remate del bien otorgado en garantía
real de Hipoteca.

SEGUNDO: Conforme se tiene señalado en la Resolución Administrativa N° 000171-
2021-PCSJHN-PJ, de fecha cuarto de mayo del dos mil veintiuno, se dispuso la puesta
en marcha del Servicio de Remates Electrónicos Judicial –REM@JU – en la Corte
Superior de Justicia de Huánuco; y verificándose que en el caso de autos cumple con los
requisitos establecidos en el artículo 12°¹ de la Ley N° 30229 y artículo 13.1² del
Reglamento de dicha Ley, es procedente ordenarse el remate judicial electrónico.

¹ **Artículo 12°:** Condiciones para remate por internet:

El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

- a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.
- b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.

TERCERO: Es pertinente señalar a las partes, que conforme a los lineamientos establecidos para el remate judicial electrónico, el órgano jurisdiccional al disponer dicho remate, **emitirá una única resolución, la cual dará cobertura no solo a la primera sino de manera automática a la segunda y de ser el caso a la tercera convocatoria;** esto es si el remate es declarado desierto en la primera convocatoria; la segunda y de ser el caso la tercera será generada automáticamente en el sistema REM@JU, y sin que sea necesario emitir nueva resolución por el órgano jurisdiccional, ello conforme lo dispone el artículo 13° de la Ley N° 30229, que señala:

13.1 En caso de que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate se declara desierto. En este supuesto, el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción en un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial.

13.2 De no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo en quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial.

Y en el supuesto que en la tercera convocatoria no haya postores, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, estado en el cual se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.

CUARTO: Conforme lo dispone el artículo 14° del Reglamento de la Ley N° 30229, son causales para la oposición al remate electrónico judicial, las siguientes:

- a) Que, en la circunscripción jurisdiccional donde se dispone el remate no se encuentre implementado el REM@JU; o
- b) Que, en el lugar donde se ubica el bien o se dispone el remate no existan las facilidades tecnológicas necesarias para acceder al REM@JU, lo cual debe ser verificado por el Poder Judicial en atención a la información que brinde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El plazo para interponer la oposición al remate mediante el REM@JU, prevista en el último párrafo del artículo 12° de la Ley, es de tres (3) días hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución judicial que ordena el remate.

-
- c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización.

² **Artículo 13.-** Procedencia del Remate de bienes a través del REM@JU

13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731 del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12 de la Ley.

La oposición se interpone ante el Juez que dispuso el remate mediante los mecanismos que disponga el Poder Judicial.

La oposición se resuelve en el plazo de tres (3) días hábiles de formulada, sin necesidad de correr traslado, mediante resolución motivada e inimpugnable.

En consecuencia, atendiendo a lo antes señalado, **SE RESUELVE:**

- 1) **CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL**, por tanto, procédase al **REMATE** del bien inmueble otorgado en garantía real de hipoteca; iniciando con la **PRIMERA CONVOCATORIA**.
- 2) En caso de declararse desierto la primera convocatoria del remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al remate en **SEGUNDA CONVOCATORIA**, y de ser el caso en **TERCERA CONVOCATORIA**.
- 3) **ESPECIFICACIONES SOBRE EL BIEN A REMATAR Y EL REMATE:**
 - a) **DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE:** Es un inmueble urbano ubicado en el Sub Lote F del Jr. Dámaso Beraún N° 527 – 529 – 529-A y 529-B, Distrito, Provincia y Departamento de Huánuco, **inscrito en la Partida Electrónica N° 11080087** del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VIII-Oficina Registral Huánuco.
 - b) **CARGAS Y GRAVAMENES:**
 1. **Asiento D00001 de la P.E. N° 11080087** del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VIII-Oficina Registral Huánuco, se encuentra la constitución de hipoteca, teniendo como acreedor hipotecario a la **COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA. N° 289**, y como deudores hipotecarios a **ADRIANO GASBARRI y ALESSIA CAZZANIGA**, por Escritura Pública de fecha 20/01/2018, la sociedad conyugal, propietaria del inmueble constituye primera y preferente hipoteca, hasta por la suma de US\$ 45,000.00 dólares americanos, en favor del acreedor, garantiza la obligación de pago de la deudora por la suma de US\$ 85,000,00 Dólares Americanos.
 2. **Asiento D00002 de la P.E. N° 11080087** del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VIII-Oficina Registral Huánuco, se encuentra la **ampliación de hipoteca**, teniendo como

acreedor hipotecario a la **COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA. N° 289**, y como deudores hipotecarios a **ADRIANO GASBARRI y ALESSIA CAZZANIGA**, por Escritura Pública de fecha 20/04/2018, la sociedad conyugal propietaria del inmueble, ha ampliado la hipoteca inscrita en el **asiento D00001**, de la suma de US\$. 45,000.00 hasta la suma de US\$ 65,000.00 dólares americanos en favor de la acreedora, garantiza un préstamo de US\$ 99,000.00 dólares americanos.

3. **Asiento D00003 de la P.E. N° 11080087** del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VIII-Oficina Registral Huánuco, se encuentra la **constitución de hipoteca**, teniendo como acreedor hipotecario a la **COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA. N° 289**, y como deudores hipotecarios a **ADRIANO GASBARRI y ALESSIA CAZZANIGA**, por Escritura Pública de fecha 09/11/2018, los propietarios del inmueble, han constituido hipoteca hasta por la suma de S/ 280,000.00 soles en favor de la acreedora, a fin de garantizar un préstamo de S/520,000.00 soles.
4. **Asiento D00004 de la P.E. N° 11080087** del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VIII-Oficina Registral Huánuco, se **rectifica el asiento D00001** Respecto a la fecha de la escritura pública siendo lo correcto: de fecha 29/01/2019.
5. **Asiento D00005 de la P.E. N° 11080087** del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VIII-Oficina Registral Huánuco, se encuentra **Embargo en forma de Inscripción fuera de proceso**, demandante CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE HUANCAYO S.A., teniendo como **demandados: ADRIANO GASBARRI y ALESSIA CAZZANIGA**, hasta por el monto de S/42,000.00 soles, por resolución N° 01 de fecha 13/09/2019 expedida por la Juez del Primer Juzgado Civil de Huánuco. Expediente N° 613-2019-35-1201-JR-CI-01.

c) **TASACION COMERCIAL:**

El valor comercial del inmueble es la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES (S/450,000.00)**, según resolución de fojas seiscientos siete y siguientes.

d) PRECIO BASE DEL REMATE:

- **PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras (2/3) del valor de la tasación que asciende a la suma de **TRESCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES (S/ 300,000.00)**.
- **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras (2/3) del valor de la tasación con reducción del 15%, ascendiendo a la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES (S/ 255,000.00)**
- **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras (2/3) del valor de la tasación con reducción del 15% adicional a la cantidad que sirvió de base a la anterior subasta, ascendiendo a la suma de **DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES (S/216,750.00)**.

e) OBLAJE: El postor deberá oblar el 10% de la tasación en depósito electrónico judicial, en la moneda de tasación conforme al artículo 17º del Reglamento de la Ley N° 30229; **así como** el arancel correspondiente donde debe constar el número de expediente, juzgado y número documento nacional de identidad³.

f) PUBLICACIÓN: PROCÉDASE a la **PUBLICACION EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo conforme al artículo 15º de la Ley N° 30229, **FÍJESE** los carteles en el local del Juzgado (periódico mural habilitado en el primer piso) y en el inmueble sub litis, para ello **DISPONGO** que la Especialista Legal, una vez quede consentida la presente resolución (por el solo transcurso del plazo) sin necesidad de expedir resolución que la declare,

³ **Artículo 17.- Pago de oblaje**

17.1 El pago del oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien.

17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago del oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y del oblaje, correspondientes.

proceda a realizar el **REGISTRO** de la presente resolución en el sistema REM@JU y la **PUBLICACION** del aviso de convocatoria en el portal web del Poder Judicial, debiendo continuar con el procedimiento, previniendo todos los plazos correspondientes, **BAJO RESPONSABILIDAD**.

- 4) **SE EXHORTA** a los postores que para participar válidamente deberán crear una casilla electrónica SINOE del Poder Judicial, asimismo, realizar el registro correspondiente en el aplicativo virtual del REM@JU, el cual se encuentra en la página web del Poder Judicial y efectuar los pagos correspondientes conforme al Cuadro de Valores de Aranceles Judiciales para el Ejercicio Gravable del año 2026.
- 5) **NOTIFÍQUESE** con las formalidades de Ley.